

1504629-68.2022.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... mencionada, robusta quanto ao delito de furto, também o é quanto àquele crime, visto que um dos participantes do delito era adolescente, conforme dito por ele próprio quando ouvido em juízo.

Frise-se que, conforme vasta Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o delito do artigo 244 - B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal e prescinde de prova quanto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

1ª Vara Criminal

Av. Presidente Vargas, 2650, . - Jd. Dr. Antonio Petraglia

CEP: 14402-000 - Franca - SP

Telefone: (16) 2103-9158 - E-mail: franca1cr@tjsp.jus.br

1504629-68.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504629-68.2022.8.26.0196

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR HENRIQUE SILVA TEIXEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de IGOR HENRIQUE SILVA TEIXEIRA, denunciando-o como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo segundo, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Narra a denúncia que o réu, no dia 06 de julho de 2.022, em local e horário incertos, nesta cidade e comarca de Franca, corrompeu ou facilitou a corrupção de G. F. S., menor de 18 anos, praticando com ele a infração penal abaixo descrita (conforme declarações de páginas 16/17 e 24/27).

Narra a denúncia que o réu, no dia 06 de julho de 2.022, por volta das 15hh11min, na rua Antônio Modenezi, 1.259, nesta cidade e comarca de Franca, previamente acordado, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente G. F. S.,

subtraíram, para eles, mediante grave ameaça, 01 bicicleta Mountain Bike, aro 29, cor preta, KSW com detalhes em vermelho, avaliada no valor total de R\$1.369,00, pertencente à vítima Geovani Duarte Serafim (conforme relatório de investigação de páginas 07/09, auto de reconhecimento de páginas 22/23 e 28/29, auto de avaliação de página 37).

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou sua defesa.

Em juízo foi ouvida a vítima, inquiridas testemunhas e realizado o interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia.

Por sua vez, também em alegações finais, a defesa pugnou pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão, a do concurso formal de crimes e o estabelecimento do regime inicial aberto.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

A materialidade e autoria dos delitos estão comprovadas pelo boletim de ocorrência de páginas 04/05, relatório de investigação de páginas 07/09, boletim de ocorrência de páginas 10/11, auto de reconhecimento pessoal de página 22/23, auto de reconhecimento fotográfico de páginas 28/29, auto de avaliação de página 37, e pela prova oral.

De fato, o réu, a rigor, reconheceu ter subtraído a bicicleta da vítima, ainda que não reconheça ter usado de grave ameaça para tanto, negando, também, que o menor tenha se envolvido no delito. Sua versão, contudo, não convence.

A uma, porque narrativa dele em juízo destoa daquela ofertada em sede policial, onde confessou a efetiva prática de um roubo junto do menor. E, a duas, porque, a própria vítima, em juízo, reafirmou o emprego de grave ameaça para que se efetivasse a subtração, tendo sido o próprio acusado (o “de maior”, como dito pela vítima), a ter saído do local na posse do bem.

A versão judicial do acusado, assim, sendo francamente inverossímil, somente poderia ser levada em consideração se houvesse prova robusta a indicar que, apesar da inverossimilhança, ela corresponde à realidade. Não havendo tal conjunto probatório, pode ser desconsiderada e tida como mera versão escapista.

Relativamente ao crime de corrupção de menores, a mesma prova acima mencionada, robusta quanto ao delito de furto, também o é quanto àquele crime, visto que um dos participantes do delito era adolescente, conforme dito por ele próprio quando ouvido em juízo.

Frise-se que, conforme vasta Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o delito do artigo 244 – B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal e prescinde de prova quanto à efetiva ocorrência da corrupção.

Neste sentido, veja-se o julgado abaixo, pinçado entre muitos a título de mera exemplificação:

HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de dezoito anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 2.252/54. Precedentes.

2. Ordem denegada. (HC 160453 / DF HABEAS CORPUS 2010/0013326-0).

A prova acima resumida recomenda a procedência da ação penal.

Passo, agora, a dosar a pena.

Primeira Fase: O réu possui a seu favor as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, razão pela qual fixo as penas-bases no mínimo: 04 anos de reclusão (roubo) e 01 ano de reclusão (corrupção de menores).

Segunda Fase: O réu é relativamente menor, incidindo a agravante genérica. No entanto, não podendo as penas ficarem aquém do mínimo legal, mantenho-as tais quais lançadas acima.

Terceira fase: Incidindo uma causa de aumento do artigo 157, parágrafo segundo, II (concurso de pessoas), do Código Penal, elevo a pena em 1/3: 05 anos e 04 meses de reclusão (roubo).

Torno definitiva a pena total do réu em 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal.

Isso com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, tendo-se em vista a situação financeira do réu declarada em juízo, fixo-a em 10 dias-multa no piso.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu IGOR HENRIQUE SILVA TEIXEIRA como incurso no artigo 157, parágrafo segundo, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 dias-multa no piso.

Após o trânsito em julgado, se o caso, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

Custas na forma da lei.

PRIC..

Franca, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA